В Арбитражный суд города Москвы

дело № А40-4022/2024
Судья: Хайло Е.А.
Судебное заседание: 21.05.2024, 12.30

Истец:	**Ответчик:**
Индивидуальный предприниматель Красноштанова Ольга Борисовна ИНН: 380503776092 664075 Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 161/16, кв. 55	**Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Сити»** ИНН: 9701032688 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24, этаж 1, комн. 4

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ОТВЕТЧИКА

(с учетом возражений истца на отзыв)

I. Суть позиции (коротко)

1. ИП Красноштанова О.Б. постоянно использовала поставленные и арендованные электросамокаты. Следовательно, электросамокаты находились в эксплуатации, приносили доход и весь период эксплуатации имели коммерческую ценность.

Это подтверждается данными из платформы Карусель об использовании всех электросамокатов за весь период владения ими.

2. Доказательств наличия дефектов не представлено:

2.1. Сам по себе отказ от подписания актов приема-передачи доказательством наличия дефектов не является.

2.2. Техническое заключение, приложенное к иску, доказательственного значения не имеет. Из трех исследованных электросамокатов два не относятся к спорной партии, и все три использовались как до, так и после проведения исследования.

Исследование одного электросамоката (который относится к спорной партии), бывшего в эксплуатации как до, так и после исследования, нерелевантно и доводов истца не подтверждает.

3. Проведение по делу экспертизы, как на то указывает ИП Красноштанова О.Б., не представляется возможным. Исследованию будут подлежать электросамокаты, которые два года были в эксплуатации (причем использовались в неизвестных условиях неограниченным количеством пользователей), и в отношении которых выполнялись те или иные ремонтные работы. Состояние электросамокатов за два года существенно изменилось и экспертиза не будет показательна.

Это подтверждается письмами экспертных организаций.

4. ИП Красноштанова О.Б. указывает, что существенным дефектом электросамокатов является их невозможность подключения к программе ЭВМ, однако такого требования к качеству электросамокатов не было заявлено в спорном договоре поставки. ООО «Смарт Сити» нигде и никак не гарантировало наличие такой функции.

5. По сути, заявленный иск направлен на переложение предпринимательского риска ИП Красноштановой О.Б. на ООО «Смарт Сити». Посредством иска истец пытается компенсировать неудачные вложения в кикшеринговый бизнес за счет ООО «Смарт Сити», что само по себе недопустимо.

II. Обстоятельства обращения

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-4022/2024 по иску ИП Красноштановой Ольги Борисовны к ООО «Смарт Сити» о взыскании денежных средств за некачественную поставку электросамокатов.

ООО «Смарт Сити» представило отзыв на иск, в котором возражает против удовлетворения исковых требований полностью. ИП Красноштанова О.Б. представила возражения на отзыв.

ООО «Смарт Сити» дает пояснения по каждому аргументу, изложенному в этих возражениях.

III. Позиция ООО «Смарт Сити»

1. Нет расхождения в количестве поставленных электросамокатов

Заявленного ИП Красноштановой О.Б. расхождения в количестве поставленных электросамокатов не имеется.

В отзыве ООО «Смарт Сити» последовательно изложило хронологию взаимоотношений сторон в рамках заключенных договоров и указало, что по итогам взаимоотношений ИП Красноштанова О.Б. получила 300 электросамокатов, из которых 150 в собственность по поставкам и 150 в аренду по двум договорам аренды.

При этом первичные документы в отношении количества электросамокатов содержат данные о том, что по договору поставки № 20/01-2022 должно было быть поставлено 150 электросамокатов (например, торговая накладная № 12 от 14.04.2022 года (100 B1-D), торговая накладная № 13 от 14.04.2022 года (50 B1-D)).

2. Доводы о дефектах электросамокатов и о невозможности их подключения к платформе Карусель, не соответствуют действительности

2.1. **Самокаты были подключены к кикшеринговой платформе и функционировали.** По данным платформы Карусель, поставленные и арендованные электросамокаты были подключены к платформе.

Из данных платформы видно, что эти электросамокаты использовались конечными пользователями платформы, то есть функционировали.

2.2. **Нет права на иск по ст. 475 ГК РФ.** В соответствии с этой нормой, право на иск о взыскании покупной цены некачественного товара возникает тогда, когда доказанные дефекты товара являются существенными.

Между тем, в настоящем деле нет доказательств того, что заявленные недостатки электросамокатов (1) имеют место и (2) являются существенными.

ООО «Смарт Сити» в отзыве поставило под сомнение доказательственное значение представленного ИП Красноштановой О.Б. технического заключения. Эти сомнения основаны на том, что:

- два из трех исследованных электросамокатов не относились с спорной партии поставки, поскольку являются частью арендованной партии электросамокатов. По сути, из 50 спорных электросамокатов был исследован лишь один. Такое исследование нерелевантно и не может отражать качество всей поставки в целом,
- все исследованные электросамокаты использовались в деятельности ИП Красноштановой О.Б. до даты исследования. Заявленные дефекты электросамокатов не препятствовали их использованию.

В указанных обстоятельствах нет оснований для удовлетворения иска.

3. Спорный договор поставки не содержит данных о назначении электросамокатов

ИП Красноштанова О.Б. указывает, что электросамокаты не могли эксплуатироваться, поскольку не подключались к программе ЭВМ.

Такого требования к качеству электросамокатов не было заявлено в договоре поставки, а ООО «Смарт Сити» не может и не должно нести ответственность за утверждаемую невозможность подключения электросамокатов к сторонней программе ЭВМ.

4. Довод ИП Красноштановой О.Б. о том, что данным платформы Карусель нельзя верить, не основан на законе

Доказательства оцениваются по признакам относимости, допустимости и логической взаимосвязи со значимыми для разрешения спора вопросами.

Утверждение о том, что доказательство не может быть признано относимым и допустимым только потому, что было представлено конкретным лицом, не основан на процессуальном законе.

Если ИП Красноштанова О.Б. не согласна с данными, выгруженными из платформы Карусель, она имеет и право, и обязанность, это опровергнуть конкретными доказательствами.

5. Техническое заключение допустимым доказательством не является, а предполагаемая экспертиза не будет показательной

5.1. **Техническое заключение нерелевантно.** Относительно доказательственного значения технического заключения ООО «Смарт Сити» ранее выражало свою позицию. Поскольку был исследован всего один электросамокат из партии, бывший в употреблении до проведения исследования, и использовавшийся и после его проведения, само по себе техническое заключение нерелевантно и не может быть положено в основу судебного акта.

5.2. **Экспертиза будет непоказательной, поскольку с даты возникновения утверждаемых дефектов прошло более двух лет, а электросамокаты постоянно эксплуатировались.** Экспертиза должна показать, что электросамокаты на дату их отгрузки (1) были в употреблении (поступили не новыми) и (2) имели существенные дефекты.

Однако обстоятельства таковы, что с даты отгрузки прошло более двух лет, а отгруженные самокаты использовались. Даже из позиции ИП Красношатновой О.Б. следует, что в отношении электросамокатов проводились некие работы (например, монтаж IoT-модулей).

Аналогичные обстоятельства следуют и из материалов дела: 03.06.2022 года ООО «Смарт Сити» поставило в пользу ИП Красноштановой О.Б. дополнительные запчасти, в том числе IoT-модули (торговые накладные № 30 от 03.06.2023 года и № 38 от 23.06.2023 года).

В любом случае состояние (внешнее и функциональное) электросамокатов за два года изменилось (в том числе с учетом неких работ по монтажу IoT-модулей и проч., а также использования электросамокатов). В указанных условиях экспертиза не будет показательной, выводы экспертов будут вероятностными и неточными, а установить наличие или отсутствие дефектов двухлетней давности и вовсе невозможно.

Указанные обстоятельства подтверждаются письмами экспертных организаций, которые указали, что проведение экспертизы в таких условиях является нецелесообразным.

6. Ошибочна позиция ИП Красноштановой О.Б. о соблюдении гарантийного срока, поскольку не учитывает фактическое принятия электросамокатов и последующие взаимоотношения по их замене

6.1. **Электросамокаты фактически были приняты вне зависимости от подписания актов.** Позиция ИП Красноштановой О.Б. в части принятия электросамокатов по актам является противоречивой: с одной стороны ИП Красноштанова О.Б. отказалась от подписания актов приема-передачи, с другой стороны, это обстоятельство не остановило ее от подключения электросамокатов к платформе Карусель и от начала их использования.

6.2. **Электросамокаты были заменены на новые.** После заявления претензий по всем договорам ИП Красноштанова О.Б. возвратила ООО «Смарт Сити» 100 электросамокатов, а ООО «Смарт Сити» заменило их на 50 новых электросамокатов (иная, более дорогая модель).

Нужно учитывать, ИП Красноштанова О.Б. вернула 100 электросамокатов из всех четырех партий и заменила их 50 новыми, а затем продолжила эксплуатировать 250 электросамокатов.

Поскольку такой возврат, по сути, урегулировал претензии ИП Красноштановой О.Б. от 11.05.2022 года, то с момента возврата и следует отсчитывать гарантийный срок, установленный спорными договорами поставки, который на дату заявления претензии, на основании которой возбужден спор, безусловно истек.

7. Ошибочна позиция ИП Красноштановой О.Б. о том, что ООО «Смарт Сити» утверждает о подписании актов приема-передачи

ООО «Смарт Сити» нигде и никогда не утверждало, что ИП Красноштанова О.Б. подписывала акты приема-передачи по договорам поставки и договорам

аренды. Единственные акты, которые были подписаны - это акт возврата электросамокатов и акт приема-передачи новых 50 электросамокатов.

В остальном позиция ООО «Смарт Сити» сводится к тому, что безотносительно подписания актов приема-передачи, ИП Красноштанова О.Б. электросамокаты фактически приняла и начала использовать. В таких условиях подписание или неподписание актов не имеет существенного значения.

8. Количество электросамокатов, которое в итоге было переведено на другую кикшеринговую платформу не имеет значения

Согласно письму от компании Юрент, компания выразила согласие на перевод 250 электросамокатов. Согласно письму ИП Красноштановой О.Б. в адрес ООО «Карусель РУС», ИП Красноштанова О.Б. просила о переводе 250 электросамокатов.

Как указывало ООО «Смарт Сити», нет очевидного смысла в переводе неработающих электросамокатов на иную платформу. Письмо ООО «Бэнч Райд», которое было представлено ИП Красноштановой О.Б., обратного не подтверждает. Из него лишь следует, что подключено к платформе Юрент по неизвестным причинам было 46 электросамокатов.

Это письмо ничего не подтверждает и ничего не опровергает. Доказательственное значение этого письма сомнительно.

9. Позиция ООО «Смарт Сити» относительно упущенной выгоды абсолютно ясна - нет никакой упущенной выгоды и оснований ее взыскания

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск коммерческая деятельность.

Предпринимательская деятельность не гарантирует получение дохода.

ИП Красноштанова О.Б., вкладываясь в кикшеринговый бизнес, не получала от ООО «Смарт Сити» каких-либо гарантий получения дохода.

В таких условиях ситуация выглядит так:

- ИП Красноштанова О.Б. электросамокаты получила, от подписания актов приема-передачи отказалась, но фактически электросамокаты приняла и начала использовать,
- за период эксплуатации электросамокатов получала доход,
- в 2023 году платформа Карусель перестала функционировать где-либо, кроме города Москвы, в связи с чем ИП Красноштанова О.Б. обратилась к ООО «Смарт Сити» за упущенной выгодой, обосновывая ее наличие дефектами электросамокатов двухлетней давности.

Иначе говоря, ИП Красноштанова О.Б. пытается компенсировать экономические потери от неудачного бизнеса за счет ООО «Смарт Сити», что недопустимо само по себе.

На основании изложенного ранее, ООО «Смарт Сити» просит арбитражный суд:

- в удовлетворении исковых требований ИП Красноштановой О.Б. к ООО «Смарт Сити» - отказать полностью.

Приложения:

1. данные из платформы Карусель за период эксплуатации электросамокатов по договорам аренды в Ангарске,
2. Данные из платформы Карусель за период эксплуатации электросамокатов по договорам аренды в Иркутске,
3. Данные из платформы Карусель за период эксплуатации электросамокатов по договорам поставки в Иркутске,
4. копии писем из экспертных организаций,
5. копия доверенности,
6. копия диплома,
7. доказательства направления письменных пояснений истцу.

Представитель ООО «Смарт Сити» по доверенности — Щуклин С.Д.

